

ZHEJIANG XIJIAJI SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD., Ningbo, China, represented by president of company Zhilin Zhang, who acts on the base of Power of Authority, hereinafter referred to as the "Seller", on the one hand and ООО "COMPANY KAM ZIP", Moscow, Russia, represented by Director General Mr. S.Gorbunov who acts on the base of Charter, hereinafter referred to as the "Buyer", on other hand, have concluded the present contract on the following:

1. SUBJECT OF THE CONTRACT

1.1. The "Seller" has sold and the "Buyer" has bought *parts and spare parts for small-care mechanization*, hereinafter referred as the Good in accordance with the range and quantities of the Annexes that are inherent parts of the Contract. Possible the coordination of assortment and quantity in Proforma Invoice before signing the Annex.

2. BASIS CONDITIONS OF GOODS DELIVERY

2.1. Basis of delivery is indicated in the Annexes of the contract for each delivery according Incoterms 2000.

2.2. The Good is supplied on customs territory of Russian Federation.

3. PERIOD OF CONTRACT VALIDITY AND DATE OF DELIVERY

3.1. Period of validity of the contract – June, 24, 2025 - June, 24, 2028.

3.2. The delivery date considers date of the bill of lading (date of transfer of the container to the carrier).

4. PRICE AND TOTAL VALUE OF THE CONTRACT

4.1. Total value of the contract is 3.000.000 (Three million) Chinese yuan.

4.2. The prices are fixed in CNY and to be understood on the terms of delivery, indicated in the Annex for each delivery.

4.3. Currency of the Contract - CNY. Currency of payment – CNY.

5. TERMS OF PAYMENT

5.1. Payment of this contract exercised by

Компания ZHEJIANG XIJIAJI SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD., Ningbo, Китай, именуемая в дальнейшем Продавец, в лице президента компании Zhilin Zhang, действующего на основании Доверенности, с одной стороны, и ООО «КОМПАНИЯ КЭМ ЗИП», Москва, Российская Федерация, в лице генерального директора Горбунова С.Н., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает *части и запчасти для малой механизации*, в дальнейшем именуемый Товар, согласно ассортимента и количества, указанного в Приложениях, которые являются неотъемлемой частью настоящего Контракта. Возможно согласование ассортимента и количества в Предварительном Инвойсе до подписания Приложения.

2. БАЗИСНЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

2.1. Базис поставки указывается в приложении к контракту для каждой конкретной поставки, в соответствии с условиями "Инкотермс" в редакции 2000 г.

2.2. Товар поставляется на таможенную территорию Российской Федерации.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ДАТА ПОСТАВКИ

3.1. Срок действия контракта – 24 июня 2025 г. – 24 июня 2028 г.

3.2. Датой поставки считается дата коносамента (дата передачи контейнера перевозчику).

4. ЦЕНА И ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА

4.1. Общая сумма контракта составляет 3.000.000 (три миллиона) китайских юаней.

4.2. Цены устанавливаются в китайских юанях и понимаются на условиях, указанных в приложении к контракту для каждой конкретной поставки.

4.3. Валюта контракта – китайский юань. Валюта платежа – китайский юань.

5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

5.1. Оплата настоящего контракта осуществля-

bank transfer, pursuant to an Proforma Invoice or Annex to the seller 100% advance payment before arrival of the goods at the point of destination, in U.S. dollars, or not later than 180 days after the arrival of the goods the territory of Russia. Partial payment is possible.

5.2. The method of advance payments is defined in annex to the present contract for each delivery.

5.3. All Bank expenses are to be paid by the Buyer.

5.4. After receipt of an advance payment the Supplier is obliged to ship the goods on a vehicle within 60 days. In a case not deliveries of the goods, the seller undertakes to return advance payment not later than 180 days from the date of payment.

6. QUANTITY OF GOODS

6.1. Total quantity of the delivered goods is to be in accordance with the Annexes of the Contract.

7. CONDITIONS OF TRANSFER OF THE GOODS TO THE BUYER

7.1. Not later than the following day after shipment of the Goods the Seller has to inform the Buyer by E-mail about shipment of the Goods specifying the number of the Contract, description of the Goods, the date of shipment, number of way-bill and number of truck.

7.2. The Buyer enters the property right by the goods after receipt of the goods on customs territory of Russia. Goods, which are shipped on each transport facility, shall be documented with Origin Certificate.

7.3. The seller is obliged to ship the goods within 60 days from the moment of transfer on his bank account of an advance payment.

Receipt of the goods on territory of the Russian Federation - within 180 days from the moment of 100 % of payment of the goods.

8. PACKING, MARKING

8.1. Packing should ensure safety of the goods during transportation, if handling of goods is properly.

8.2. Each package is to be provided with the marking in accordance with Annexes to the current Contract.

9. FORCE MAJEURE

9.1. Should any circumstances arise which prevent complete or partial fulfillment by any of the parties of the irrespective obligations under the present contract, namely: fire, natural calamities,

ется путем банковского перевода, на основании выставленного Предварительного Инвойса или Приложения, на счет продавца 100% авансового платежа до прибытия товара в пункт назначения, в долларах США или не позднее 180 дней с момента прибытия товара на территорию России. Возможна оплата частями.

5.2. Порядок авансовых расчетов определяется в приложениях к настоящему контракту для каждой поставки.

5.3. Все банковские расходы по осуществлению платежа оплачивает Покупатель.

5.4. По поступлении предоплаты Поставщик обязан отгрузить товар на транспортное средство в течение 60 дней. В случае не поставки товара, продавец обязуется вернуть авансовый платеж не позднее 180 дней с даты платежа.

6. КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА

6.1. Общее количество поставляемых Продавцом товаров определяется согласно Приложениям к настоящему контракту.

7. УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ

7.1. Не позднее следующего дня после отгрузки товара Продавец должен сообщить Покупателю об отгрузке товара по электронной почте с указанием номера контракта, вида товара, даты отгрузки, номера товаротранспортной накладной.

7.2. Покупатель вступает в право собственности товаром после поступления товара на таможенную территорию России. Продукция, отгружаемая на каждом транспортном средстве должна снабжаться сертификатом происхождения товаров.

7.3. Продавец обязан отгрузить товар в течение 60 дней с момента зачисления на его банковский счет предоплаты.

Поступление товара на территорию РФ – в течение 180 дней с момента 100 % оплаты товара.

8. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА

8.1. Упаковка должна быть надежной и обеспечить сохранность груза при транспортировке.

8.2. Каждое место должно иметь маркировку в соответствии с Приложениями к настоящему контракту.

9. ФОРС - МАЖОР

9.1. В случае, если одна из сторон не может выполнить полностью или частично свои обязательства по настоящему контракту вследствие таких обстоятельств как пожар, стихийное бедствие, война,

blockade, prohibitions of import or export, the time stipulated for the fulfillment of the obligation shall be extended for period equal to that during which such circumstances will remain in force.

9.2. Should the above-mentioned circumstances and their consequences continue to be in force for more than 90 days, each party shall have the right to refuse any further fulfillment of the obligations under the contract.

9.3. In that case, described by the point 9.2. no one of the parties have the right to demand compensation for damage. With this the Buyer have to pay for all dispatches, which were made to its address.

9.4. The party, for whom it becomes impossible to meet their obligations under the present contract, shall in 24 hours advise the other party in regard to the beginning and the cessation of the circumstances preventing the fulfillment of their obligations.

9.5. The certificates issued by the respective Chambers of Commerce of the "Seller's" or the "Buyer's" country shall be sufficient proof of the circumstances and their durability.

10. SANCTIONS AND CLAIM

10.1. The Seller guarantees the conformity of quality of the Goods and packing, delivered under the present Contract to the conditions of the Contract and the Annexes. The quality of the Goods shall be confirmed by Quality Certificate.

10.2. In case of discovery of the shortages, defects of production, supplied under this Contract or other reasons for making of claims, the claims should be forwarded together with following documents:

1) ACTS made out with the participation of Chamber of Commerce of Buyer's country or other competent independent company of Buyer's country, in which the essence of revealed shortages, defects is framed and calculation of caused losses is given.

2) Transport document

10.3. Claims are to be made within following periods:

- in respect of the quality of the Goods - not later than 60 days from the date of receiving of the Goods;
- in respect of the quantity of the Goods -

военные действия любого рода, блокада, запрещение экспорта или импорта, сроки выполнения обязательств будут соответственно перенесены на время, равное периоду, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

9.2. Если действия соответствующих обстоятельств продлятся более чем на 90 дней, каждая сторона имеет право отказаться от дальнейшего выполнения контракта.

9.3. В случае, предусмотренном пунктом 9.2. ни одна из сторон не вправе требовать возмещение ущерба. При этом Покупатель осуществленные в его адрес поставки должен оплатить.

9.4. Сторона, для которой создались условия невозможности исполнения обязательств, должна в течение 24 часов информировать другую сторону о возникновении или прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению контракта.

9.5. Официальным доказательством возникновения и продолжительности таких обстоятельств будут являться официальные документы Торгово-Промышленной палаты страны Продавца или Покупателя.

10. САНКЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

10.1. Продавец гарантирует соответствие качества товара, поставляемого по настоящему контракту, условиям контракта, а также приложениям к нему. Качество Товара должно быть подтверждено сертификатом качества.

10.2. В случае обнаружения в поставленных по настоящему контракту товарах недостатков, несоответствий, дефектов производственного характера или других оснований для предъявления рекламации, последняя должна предъявляться вместе со следующими документами:

1) АКТАМИ, составленными с участием Торгово-Промышленной палаты или другой официальной компетентной независимой организации страны Покупателя, в которых излагается суть выявленных недостатков, несоответствий, дефектов, а также приводится расчет причиненного ущерба.

2) Транспортным документом.

10.3. Претензии должны предъявляться в следующие сроки:

- в отношении качества товара - не позже 60 дней со дня получения товара.

not later than 30 days from the date of receiving of the Goods.

10.4. On expiration of the above-mentioned period no claims shall be accepted from Buyer to Seller's address.

10.5. The date of good's receiving is considered to be date of custom in a place of good's custom clearance in Russia.

10.5 In case of detection by the Buyer of the defect goods in quantity more than 5 % from total, the Buyer returns to the Seller the defect goods. The seller is obliged to replace defect production with the goods of high quality. All cost of transportation at replacement of the defect goods are paid by the Seller.

In case of detection by the Buyer of the defect goods in quantity less than 5 % from total, the Seller is obliged to send spare parts necessary for repair of the defect goods. Cost of transportation for sending spare parts are paid by the Seller

11. ARBITRATION

11.1. All disputes according to the Contract or in connection with it, on which Parties do not agreed through partner negotiation are to be submitted for settlement and final decision at the Foreign Trade Arbitration Commission in Geneva.

Arbitration Court consists of three arbiters. Language of arbitration – English.

11.2. The arbitration award shall state the reasons for its decisions and contain information about the arbitration membership, time and place of the award passed, mention of the Parties' rights to state an opinion, as well as the allocation of the costs and expenses of the Arbitration between the Parties. The arbitration award is final and binding upon both Parties.

12. RESPONSIBILITY OF THE PARTIES.

12.1. For delay of the payment the Buyer should pay penalty to the Seller in amount of 0,7% from the value of the Goods that that haven't been paid in time per every day of delay. The total amount of the penalty should not exceed 10% of the value of the Goods, that haven't been paid in time.

13. GENERAL CONDITIONS

13.1. Any Annexes, amendments and Addenda to the present Contract are valid only when signed by persons authorized for it by both Parties.

- в отношении количества товара - не позже 30 дней со дня получения товара.

10.4. По истечении этого срока Покупатель теряет право направлять в адрес Продавца рекламации.

10.5. Датой получения товара считается дата, указанная на печати таможенного органа в пункте прохождения товаром таможенных процедур в Российской Федерации.

10.6. В случае обнаружения Покупателем некачественного товара в количестве более 5% от общего количества, Покупатель возвращает Продавцу некачественные товары. Продавец обязан заменить некачественную продукцию на товар хорошего качества. Все транспортные расходы при замене некачественного товара оплачивает Продавец.

В случае обнаружения Покупателем некачественного товара в количестве менее 5% от общего количества, Продавец обязан выслать запасные части необходимые для ремонта некачественного товара. Транспортные расходы по отправке запасных частей оплачивает Продавец.

11. АРБИТРАЖ

11.1. Любой спор, возникающий по настоящему договору или в связи с ним, по которому Стороны не пришли к согласию посредством партнёрских переговоров, подлежит передаче на рассмотрение и окончательное разрешение в Международный Арбитражный Суд города Женева.

Арбитражный суд состоит из трех арбитров. Язык арбитражного разбирательства – английский.

11.2. Решение арбитража должно быть мотивированным и содержать в себе указание о составе арбитража, времени и месте вынесения решения, упоминание о предоставленной сторонам возможности высказаться и указание о распределении между сторонами расходов по производству дела в арбитраже. Решение арбитража будет являться окончательным и обязательным для обеих сторон.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12.1. За просрочку оплаты Товара Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 0,7 % от стоимости неоплаченного в срок Товара за каждый день просрочки. Общая сумма пени, при этом, не должна превышать 10% стоимости неоплаченного Товара.

13. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Любые приложения, изменения и дополнения к этому контракту действительны лишь в том случае, если они подписаны лицами, уполномочен-

Use is supposed, at fulfilment of bargains, facsimile reproduction of the signature with the help of means of mechanical or other copying, the digital signature or other analogue of the autographic signature.

13.2. The contract becomes valid from the moment of its signing by both Parties.

13.3. Neither Party shall be entitled to transfer their rights and obligations under the present Contract to any third Party without the written consent of the other Contract party.

13.4 The terms of INCOTERMS 2000 in acting edition are used when interpretation of the present Contract.

13.5. The Contract is maid in 2 copies, thus both copies have identical legal force, in Russian and in English. In case of interpretation of the Contract the priority language is English.

13.6. *Taizhou* (China) is the city of concluding the Contract.

14. LEGAL ADDRESS OF PARTIES

Buyer:

ООО "COMPANY KAM ZIP"
127224, Moscow, ext. ter. Severnoye Medvedkovo Municipal District, Ostashkovskaya str., 22, floor II, room 60
INN 9715509762

Bank:

FINAM BANK, MOSCOW, RUSSIA
SWIFT: FNMMRUMM
with BANK OF CHINA(ELUOSI), MOSCOW,
RUSSIA SWIFT: BKCHRUUM
Account No.: 40702156800008122505



ными для этого обеими сторонами. Допускается использование, при совершении сделок, факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи.

13.2. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.

13.3. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему контракту третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

13.4. При толковании настоящего контракта имеют силу условия "Инкотермс" 2000 года в действующей редакции.

13.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на русском и английском языках. При толковании настоящего контракта приоритет имеет текст на английском языке.

13.6. г. *Тайжоу* (Китай) рассматривается местом заключения настоящего контракта.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Seller:

ZHEJIANG XIJIAJI SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.
No.3, 5th Zone, Maolin village, Lunan street, Luqiao Area, Taizhou City, China

Банковские реквизиты:

ZHEJIANG CHOUZHOU COMMERCIAL BANK CO.,LTD
YIWU LEYUAN (EAST), JIANGBIN ROAD,322000
YIWU CHINA
SWIFT ADDRESS: CZCBCN2XXXX
A/C NO.: 12601002010090001619



Продавец:

Buyer: